

0006920-10.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... réu é reincidente por delito de tráfico anterior, a fls. 83/86. Assim, a sua pena deve ser acrescida de 1/6, perfazendo em definitivo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ante a pena aplicada e reincidência, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto.

Faculto-lhe recorrer em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0006920-10.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0006920-10.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Roubo

Indiciado:

KAIQUE TADEU SANTOS

Vistos.

Kaique Tadeu Santos foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque no dia 23.08.2015, em horário incerto, no período noturno, na Rua Cardeal Arcoverde, Pinheiros, subtraiu para si, mediante grave ameaça contra a vítima Edil, um aparelho de telefonia celular, da marca Samsung, modelo Galaxy Win Duos Cinza.

Na instrução foi ouvida a vítima, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação, inclusive com a qualificadora do emprego de arma, que a denúncia descreveria, e a defesa pela absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 04/05, 06/08 e 09.

A vítima confirmou o reconhecimento fotográfico que havia feito na polícia, a fls. 10, tendo por base a foto de fls. 11. Disse, porém, que essa foi a única foto que lhe foi exibida na oportunidade. É certo ainda que tal reconhecimento se deu mais de dois anos após os fatos.

De qualquer modo, esse não é o único elemento incriminador do réu.

Em juízo, a vítima voltou a reconhecê-lo, agora pessoalmente, posto ao lado de outros dois indivíduos. E afirmou estar convicta, em ambas as ocasiões, pois pode atentar e gravar os seus traços fisionômicos, até para sua surpresa.

Além disso, a exibição à época da foto do réu não foi aleatória. Isso porque ele havia cometido roubo idêntico, com o mesmo "modus operandi", naquele dia 23.08.2015 e em local próximo. É o que vem retratado no B0 de fls. 06/08, vítima Carolina, e que ensejou inclusive condenação já transitada em julgado junto a 32ª Vara Criminal, a fls. 83/86.

Aliás, o auto de apreensão de fls. 09 concerne ao roubo de Carolina, quando Kevin foi preso em flagrante e se verificou a apreensão de dois celulares, apenas um deles pertencente a Carolina, supondo-se que o outro, possivelmente, fosse da vítima Edil destes autos.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos, mas admitiu que cometeu o roubo da 32ª Vara Criminal, embora alegasse não ter sido pego com celular algum. Diante desses elementos, pode-se depreender a sua autoria pelo roubo aqui imputado.

Não prevalece a qualificadora do emprego de arma. Embora a denúncia aluda a seu uso, ela não especifica qual seria. E a vítima informou que não conseguiu ver o objeto que o réu trazia consigo. Acrescente-se, mais, que o roubo acima reportado fora de igual modo na modalidade simples.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Kaique Tadeu Santos como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente por delito de tráfico anterior, a fls. 83/86. Assim, a sua pena deve ser acrescida de 1/6, perfazendo em definitivo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ante a pena aplicada e reincidência, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 30 de março de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito